

건강보험심사평가원 상임감사

개 선 요 구

제 목 개인정보 수집·이용 및 제3자 제공동의 관련 규정 개정 필요

관 계 부 서 포괄수가실

내 용

1. 업무개요

포괄수가실은 「보건의료기본법」 제44조제1항에 따라 정부의 새로운 진료비지불 제도의 시범 적용을 위하여 신포괄 모형에 대한 시범사업을 실시하고 있으며, 「신포괄지불제도 시범사업 지침」 및 별표1(신포괄협의체 운영규정) (이하 “협의체 운영규정”이라 한다)에 따라 신포괄지불제도 시범사업의 실무검토 및 의사결정 등을 위한 신포괄협의체를 운영 중이다.

그리고 「환자분류체계 개발 및 관리에 관한 운영규정」(이하 “환자분류체계 운영규정”이라 한다)에 따라 환자분류체계의 개발 및 조정 사항의 심의·의결을 위한 환자분류체계심의위원회를 운영 중이다.

이와 관련, 포괄수가실은 신포괄협의체 및 환자분류체계심의위원회 위원 위촉에 대한 변경사항 발생 시, 협회 및 기관 등으로부터 위원을 추천받아 위원들의 개인정보(성명, 휴대전화번호, 이메일 등)를 수집·이용하고 보건복지부로 위원 명단을 통보하는 등 제3자 제공하고 있다.

2. 관계규정(판단기준)

「개인정보보호법」 제15조 및 제17조에 따르면 개인정보를 수집·이용하거나 개인정보 제3자에게 제공하는 경우에는 정보주체의 동의를 받아야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 포괄수가실은 감사 대상기간 동안 [별표 1]과 같이 신포괄협의체 및 환자분류체계심의위원회를 개최하면서 위촉 위원들의 개인정보(성명, 휴대전화번호, 이메일 등)를 수집·이용 및 제3자 제공하였음에도 정보주체의 동의를 받지 않고 있었으며, 협의체 운영규정 및 환자분류체계 운영규정에 개인정보 수집·이용 및 제3자 제공 동의서 징구조항이 부재한 사실을 확인하였다.

그 결과 위촉 위원의 개인정보가 정당하게 수집·이용되지 못하거나 위법하게 제3자에게 제공 될 위험이 있다.

관계부서 의견 개인정보 수집·이용 및 제3자 제공동의 필요성에 동의하며, 정보주체의 동의를 받아 정당하게 수집·이용 및 제3자 제공 할 수 있도록 관련 규정을 개정하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 보험수가상임이사는 포괄수가협의체 및 환자분류체계심의위원회에 위촉된 위원들의 개인정보 수집·이용 및 제3자 제공동의가 적정하게 이루어질 수 있도록 「신포괄지불제도 시범사업 지침」 및 「환자분류체계 개발 및 관리에 관한 운영규정」을 개정하시기 바랍니다.(개선)

[별표 1]

신포괄협의체 및 환자분류체계심의위원회 위원 위촉 내역

연 번	담당 부서	위원회 명	임기	소속	위원명
1	■부	신포괄 협의체	2021.3.5.~2023.3.4.	㉑	AA
2			2021.3.5.~2023.3.4.	㉒	AB
3			2021.3.5.~2023.3.4.	㉑	AC
4			2021.3.5.~2023.3.4.	㉒	AD
5			2021.3.5.~2023.3.4.	㉓	AE
6			2021.3.5.~2023.3.4.	㉔	AF
7			2021.3.5.~2023.3.4.	㉕	AG
8			2021.3.5.~2023.3.4.	㉖	AH
9			2021.3.5.~2021.3.23.	㉗	AI
10			2021.3.24.~2022.3.20.	㉗	AJ
11			2022.3.21.~2023.3.4.	㉗	AK
12			2021.3.5.~2021.6.2.	㉘	AL
13			2021.6.3.~2023.3.4.	㉘	AM
14			2021.3.5.~2023.3.4.	㉙	AN
15			2021.3.5.~2022.2.22.	㉚	AO
16			2022.2.23.~2023.3.4.	㉚	AP
17			2021.3.5.~2022.12.6.	㉛	AQ
18			2022.12.7.~2023.3.4.	㉛	AR
19			2021.3.5.~2023.3.4.	㉜	AS
20			2021.3.5.~2023.3.4.	㉝	AT
21			2021.3.5.~2023.3.4.	㉞	AU
22			2021.3.5.~2023.3.4.	㉟	AV
23			2021.3.5.~2023.3.4.	㊱	AW
24			2021.3.5.~2023.3.4.	㊱	AX
25			2021.3.5.~2023.3.4.	㊲	AY
26			2023.3.5.~2025.3.4.	㉑	AB
27			2023.3.5.~2025.3.4.	㉑	AA
28			2023.3.5.~2025.3.4.	㉓	AV
29			2023.3.5.~2025.3.4.	㉔	AD
30			2023.3.5.~2025.3.4.	㉕	AC
31			2023.3.5.~2025.3.4.	㉓	AE
32			2023.3.5.~2025.3.4.	㉔	AF

연 번	담당 부서	위원회 명	임기	소속	위원명
33			2023.3.5.~2025.3.4.	㉕	AG
34			2023.3.5.~2025.3.4.	㉖	AH
35			2023.3.5.~2025.3.4.	㉗	AK
36			2023.3.5.~2023.3.19.	㉘	AM
37			2023.3.20.~2025.3.4.	㉙	AZ
38			2023.3.5.~2025.3.4.	㉚	AN
39			2023.3.5.~2025.3.4.	㉛	AP
40			2023.3.5.~2025.3.4.	㉜	AR
41			2023.3.5.~2025.3.4.	㉝	BA
42			2023.3.5.~2025.3.4.	㉞	AT
43			2023.3.5.~2025.3.4.	㉟	AU
44			2023.3.5.~2025.3.4.	㊱	BB
45			2023.3.5.~2025.3.4.	(a)	AX
46			2023.3.5.~2023.12.31.	㉠	BC
47			2024.1.1.~2025.3.4.	㉡	BD
48	□부	환자분 류체계 심의위 원회	2022.10.15.~2024.10.14.	(b)	AB
49			2022.10.15.~2024.10.14.	(a)	BE
50			2022.10.15.~2024.10.14.	(b)	BF
51			2022.10.15.~2024.10.14.	(c)	BG
52			2022.10.15.~2024.10.14.	(d)	BH
53			2022.10.15.~2024.10.14.	(e)	BI
54			2022.10.15.~2024.10.14.	(t)	AD
55			2022.10.15.~2024.10.14.	(u)	AC
56			2022.10.15.~2024.10.14.	㉢	BJ
57			2022.10.15.~2024.10.14.	㉣	BK
58			2022.10.15.~2024.10.14.	(f)	BL
59			2022.10.15.~2024.10.14.	㉤	AE
60			2022.10.15.~2024.10.14.	㉥	BB
61			2022.10.15.~2023.9.3.	㉦	BM
62			2023.9.4.~2023.12.31.	㉧	BN
63			2024.1.1.~2024.10.14.	㉨	AX
64			2022.10.15.~2022.12.31.	㉩	AY
65			2023.1.1.~2023.12.31.	㉪	BC
66			2024.1.1.~2024.10.14.	㉫	BD